

감사결과 처분요구서

처분요구 번호	2016-58	처분요구일자	2016. 08. 23.
처 분 종 류	부서주의, 개선		
관 계 부 서	○○처(2 2 팀), □□처(1 1 팀, 3 3 팀)		
제 목	적격심사 하도급관리계획 이행관리 부적정		

지 적 내 용

○○처는 T2전면시설 건설공사, 3단계 부대건물 건설공사 등 발주 및 관리감독업무, □□처는 3단계 토목시설공사, 조경공사 등 발주 및 관리감독업무를 담당하고 있다.

○○처와 □□처에서는 공사 적격심사세부기준에 따른 추정가격 50억원 이상 하도급관리계획서 심사대상 공사를 동절기장비고D 등 8동 시설공사, T1진입경관 조성공사 등 총 12건(○○처 5건, □□처 7건)을 발주하여 시공 및 관리하고 있다.

공사 적격심사세부기준에 따라 하도급관리계획 심사대상 공사의 계약상대자는 적격심사 당시 제출한 하도급관리계획서 내용대로 철저히 이행하여야 하고, 계약담당직원(조달사업법 제3조에 따라 조달청에 의뢰하여 계약한 공사로서 수요기관이 공사관리를 하는 경우에는 수요기관)은 이행상황을 수시로 확인하여야 하며, 제출된 내용대로 이행이 되지 않고 있을 때에는 즉시 시정토록 조치하여야 한다(공사계약 일반조건 제53조)

아울러 발주(감독)부서의 책임자는 건설산업기본법, 하도급거래공정화에관한법률 등 각종 하도급 관련 규정, 적격심사, PQ심사 및 입찰금액적정성심사결과 이행필요사항 등에 위반되지 않도록 계약관리에 만전을 기하여야 하며, 위반사항 발생시 적절한 조치를 취하고 그 결과를 계약부서의 책임자에게 통보하여야 한다(계약관리절차서 06. 계약관리 3.5.10)

그러나 ○○처 및 □□처에서는 관리대상 공사 12건의 당초 하도급관리 계획상 평가항목(하도급업체, 하도급율, 하도급금액비율, 직불비율)이 변경 되었음에도 동 사항에 대한 적절한 조치(확인, 시공사에 시정조치 요구 및 계약부서 통보)를 이행하지 아니하였다.

그 결과 하도급사 보호를 위한 하도급관리계획이 공사계약 일반조건에 따라 당초 제출한 내용대로 관리되지 아니하는 절차적 하자과 아울러 적정한 검토 없이 하도급관리계획 변경, 적격심사시 평가기준을 충족하였다고는 하나 다소 낮은 율에 하도급 계약이 체결되는 등 문제를 초래하였다.

【표1】 ‘14년 이후 하도급관리계획 이행관리대상 공사현황(추정가격 50억원이상)

사업명	대표사	계약체결일	추정가격(백만원)
동절기장비고D 등 8동 시설공사	(주) D D D D	2014-09-01	8,277
제2건축작업장 등 3동 시설공사	D D D D(주)	2016-01-13	7,114
순환버스관리소 등 4동 시설공사	D D D D(주)	2016-01-13	6,716
고객대기소A 등 19동 시설공사	(주) B B B B	2016-01-13	5,862
제2중앙창고 등 2동 시설공사	(주) D D D D	2016-01-14	7,702
인천국제공항 T1진입경관 조성공사	B B B B(주)	2014-06-10	10,093
T1~T2연결도로 공사 1구간(3-8공구)	B B B B(주)	2014-07-22	17,282
T1~T2연결도로 공사 2구간(3-9공구)	D D D D(주)	2014-07-21	18,641
공항입구JCT 기하구조 개선공사(3-10공구)	B B B B(주)	2014-07-25	26,196
인천국제공항 제2여객터미널 진입도로 조경공사(2공구)	D D D D(주)	2015-02-13	20,891
인천국제공항 3단계 T2 전면시설 조경공사	D D D D(주)	2015-12-15	10,638
인천국제공항 IBC-3지역 기반시설공사	C C C C (주)	2016-01-13	23,207

조치할 사항

① 사장(▲▲▲▲처장)은 적격심사 하도급관리계획 이행사항을 적정히 관리하지 않은 ○○처(2 2 팀) 및 □□처(1 1 팀, 3 3 팀)에 대해 “부서주의” 조치하시기 바랍니다.

② 사장(○○처, □□처)은 관련 공사 건에 대한 하도급관리계획서(보완) 제출 및 하도급관리계획 변경승인절차를 이행하도록 시공사 및 감리단에 조치하시기 바랍니다. (개선)

③ 사장(▼▼▼▼처장)은 관련 공사 건에 대한 하도급관리계획서(보완) 접수 및 하도급관리계획서 변경 절차를 이행하시고, 향후 하도급관리계획서(적격심사시 제출서류 및 보완서류)가 빠짐없이 발주부서에 통보될 수 있도록 하도급관리계획서 관리절차를 개선 조치하시기 바랍니다. (개선)